



Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL -
SALA 2

CCC 32810/2020/TO1/CNC2

Reg. n° 1028/25

En la ciudad de Buenos Aires, en la fecha que surge de la constancia de firma electrónica inserta al pie, el tribunal integrado por los jueces Daniel Morin, Eugenio C. Sarraabayrouse y Horacio L. Días, asistidos por la secretaria actuante, Paula Gorsd, resuelve los recursos de casación interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y por la parte querellante, en la presente causa n° CCC 32.810/2020/TO1/CNC2, caratulada “**BENÍTEZ, Federico Gastón s/recurso de casación**”, de la que **RESULTA:**

I. Por veredicto del 28 de mayo de 2024, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 17 de esta ciudad –integrado en forma unipersonal– resolvió lo siguiente: “**I. DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL** del alegato formulado por el letrado apoderado de la parte querellante, en lo que refiere al pedido de pena efectuado en el debate (artículos 166, 167, inciso 2°, 168 y 170, inciso 3°, del Código Procesal Penal de la Nación). **II. ABSOLVER a FEDERICO GASTÓN BENÍTEZ**, de las demás condiciones personales obrantes en autos, respecto del hecho por el que fue acusado por la fiscalía y la querella, sin costas (artículo 401, 530 y 531, a *contrario sensu*, del Código Procesal Penal de la Nación) (...)”.

Los fundamentos de esa resolución fueron dados a conocer el día 4 de junio de 2024.

Fecha de firma: 26/06/2025

Firmado por: HORACIO LEONARDO DÍAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: DANIEL EMILIO MORIN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: PAULA NORMA GORSO, SECRETARIA DE CAMARA



#37094023#461612600#20250626131531035

II. Contra esa decisión, interpusieron recursos de casación María Luz Castany, fiscal de la Procuración General de la Nación; y los letrados Federico Horacio Ramos y Martín Augusto Arias Duval, por la querellante I.O. Ambos remedios fueron concedidos por el tribunal oral y mantenidos oportunamente en esta instancia.

III. La Sala de Turno de esta Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal otorgó al caso el trámite previsto en el art. 465, CPPN.

IV. Sorteada esta Sala 2, y puestos los autos en término de oficina, conforme lo previsto en los arts. 465, cuarto párrafo, y 466, CPPN, presentó un escrito la parte querellante, quien se remitió a los argumentos expuestos en el recurso de casación.

Por su parte, la fiscal general María Luisa Piqué, titular de la Unidad Fiscal de Asistencia ante la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional también se remitió a las cuestiones expuestas en el recurso de casación del Ministerio Público Fiscal y profundizó en sus fundamentos.

V. El pasado 16 de abril se hizo saber a las partes que se concedía un plazo para la presentación de un memorial o para solicitar la realización de la audiencia del trámite ordinario establecida en el art. 465, CPPN.

En esa oportunidad, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la realización de una audiencia presencial; mientras que la acusación privada presentó un escrito en el que se remitieron a lo expuesto en el recurso de casación.

La audiencia del art. 465, CPPN, fue celebrada el pasado 21 de mayo y asistieron a ella, por las partes recurrentes, las fiscales María Luz Castany y María Luisa Piqué en representación del Ministerio Público Fiscal; y los asistentes técnicos de la querellante I.O. (quien presenció la audiencia





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL -
SALA 2

CCC 32810/2020/TO1/CNC2

conectada vía zoom), Federico Horacio Ramos y Martín Augusto Arias Duval. Por la parte no recurrente, compareció la defensora oficial María Lina Carrera, coadyuvante de la Unidad de Actuación n° 1 ante esta cámara, a cargo de la asistencia técnica de Federico Gastón Benítez.

En el orden antes indicado, las partes hicieron uso de la palabra y expusieron sus posiciones.

La fiscal general María Luz Castany cuestionó el modo en que la resolución le restó valor al contexto de coercibilidad en que ocurrieron los hechos y afirmó que se configuró una situación de abuso de poder desatendida por el juzgador. Recalcó que el imputado no se aseguró de contar con el consentimiento de I.O., siquiera para emprender la práctica de acceso carnal por vía anal; y, por último, criticó el modo en que la resolución abordó lo relativo al proceso de resignificación llevado adelante por I.O. en terapia.

La fiscal general María Luisa Piqué expuso que la reconstrucción del hecho en la sentencia fue correcta y que el disenso estaba en la subsunción jurídica que, sobre esa misma base, hizo el tribunal oral. Alegó que la sentencia interpretó erróneamente el art. 119, CP, a través de reflexiones infundadas y estereotipadas.

Realzó que el tribunal tuvo por probado que I.O. estaba alcoholizada y Benítez sobrio. Afirmó que ello le dio al imputado margen de poder sobre la situación y recapituló que éste le insistió para ir a su auto, que ella reiteradamente dijo que no, hasta que Benítez la agarró del brazo, la sacó del boliche, la llevó al rodado y trabó sus puertas.

La impugnante apuntó que en el caso se encontraban entrelazadas las cuestiones de hecho con la interpretación normativa.



Recordó que el tribunal entendió que las conductas de Benítez no fueron típicas (en particular la insistencia) y que por ello descartó que hubiera existido un avance sobre el consentimiento de I.O.

Al respecto, señaló que dicha postura es arbitraria porque parece indicar que la única forma de avanzar sobre el consentimiento del sujeto pasivo es a través de conductas típicas (lesiones, amenazas); cuando, en rigor, el código penal habla del aprovechamiento de que por cualquier causa la víctima no haya podido consentir. Puntualizó que éste fue el escenario que el juez de mérito reconstruyó fácticamente, cuando confirmó que Benítez le insistió, se la llevó del boliche y trabó las puertas del auto.

Finalmente solicitó que esta sala proceda conforme la casación positiva y condene al imputado a la pena de siete años y medio de prisión.

Por su parte, el abogado Federico Horacio Ramos remarcó que la sentencia interpretó erróneamente el concepto de consentimiento libre del que habla el art. 119, CP y se quejó de que la decisión se centrara en el accionar de la víctima.

Enfatizó que el juez de grado omitió valorar correctamente el contexto que tuvo por reconstruido, dado que Benítez le insistió reiteradamente a I.O. para que fuera a su auto, pese a la firme negativa de ella, que le llevaba casi diez años de edad, que era más robusto, que luego la agarró del brazo y se la llevó al auto, donde finalmente trabó las puertas y la accedió anal y vaginalmente. Todo esto, dijo, mientras I.O. no pronunció palabra alguna.

Asimismo, cuestionó por restrictiva la interpretación de la sentencia en punto al concepto de violencia o intimidación, la que pareció limitada a la realización de actos físicos directos sin atender a la intimidación psicológica. En esa dirección, señaló la insistencia de Benítez para que I.O.





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL -
SALA 2

CCC 32810/2020/TO1/CNC2

fuera a su auto, su contextura física, su imposición, todo lo cual creó una situación de coerción implícita.

A su turno, el letrado Martín Augusto Arias Duval señaló que la resolución relativizó todo lo relacionado con la ingesta alcohólica de I.O. –la que se tuvo por probada–. Y, en otro orden, se agravio de que el juez de grado minimizara que Benítez tuvo que insistir para que I.O. fuera al auto y tuvo que llevarla del brazo, siendo éstas dos circunstancias que implicaban una clara señal de ausencia de consentimiento por parte de la joven.

Por la asistencia técnica de Benítez, la defensora oficial María Lina Carrera sostuvo que la sentencia era lógica, razonable y carente de arbitrariedad.

Sostuvo que no existió una falta de consentimiento expreso frente a la relación sexual mantenida entre Benítez y la denunciante; que la joven resignificó lo ocurrido en terapia y que el imputado no tuvo manera de conocer que I.O. no había prestado su consentimiento.

En tal sentido, apuntó que I.O. no le dijo que no, ni se resistió físicamente; que Benítez no sabía que tenía 16 años; ni que no tenía experiencia sexual.

Alegó que no se podía sostener que el estado de embriaguez era evidente, ya que toda la reconstrucción del hecho fue posible gracias a su relato.

Postuló que la denunciante accedió a ir con Benítez al auto, que en el interior de éste no dijo nada, ni con palabras ni con su cuerpo, sino que se quedó paralizada.

En tal marco, se preguntó qué ocurre cuando en una relación no hay “no” pero tampoco un “sí”; y reiteró que no existieron elementos que le permitieran a Benítez entender que no existió consentimiento.

Fecha de firma: 26/06/2025

Firmado por: HORACIO LEONARDO DÍAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: DANIEL EMILIO MORIN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: PAULA NORMA GORSO, SECRETARIA DE CAMARA



#37094023#461612600#20250626131531035

Recalcó que no podía considerarse a la insistencia como una conducta típicamente intimidatoria en el contexto en que ocurrió; y afirmó que el rechazo a la relación sexual debe exteriorizarse de algún modo, de tal forma que, si la persona no quiere, tiene que expresarlo de alguna manera para que la otra pueda darse cuenta.

Frente a la pregunta de uno de los miembros del tribunal acerca de cómo se operaba en pos de reconstruir un cuadro de error por parte del imputado, cuando éste no declaró sobre el hecho, la defensora contestó que Benítez afirmó que él mantenía relaciones sexuales con mujeres con consentimiento y que a partir de allí esa parte derivaba que en el trato sexual con I.O. el imputado creyó que éste existía.

VI. Superada la oportunidad prevista por el art. 468, CPPN, tuvo lugar la deliberación del art. 469, CPPN. En razón de ello, la causa quedó en condiciones de ser resuelta.

Y CONSIDERANDO:

El juez Morin dijo:

1. El juez Juan Giudice Bravo –quien integró en forma unipersonal el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 17– tuvo por acreditado el hecho que a continuación se describe:

“...[Q]ue el 9 de febrero de 2019, entre las 03:00 y 04:00, dentro de un vehículo propiedad del acusado, que estaba estacionado en las inmediaciones del local bailable ubicado en la Avenida Rivadavia 1910, donde se desarrolló una fiesta denominada ‘La Wahol’, [I.O.] –que para ese entonces tenía 16 años de edad– y Federico Gastón Benítez mantuvieron relaciones sexuales por vía anal y vaginal.

“Ese día, antes de concurrir al evento, [I.O.], Fermín Aldao, Nicolás Gnocchi y Lourdes Igounet se reunieron en la casa del segundo, bebieron





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL -
SALA 2

CCC 32810/2020/TO1/CNC2

bebidas alcohólicas –entre ellas, vodka, vino y whisky– y al cabo de unas horas, siendo alrededor de las 00:30, llegaron al local. Allí, siguieron consumiendo –vodka con speed– bailaron y en un momento se acercó el acusado y comenzó a hablar con la denunciante. Pasado un rato, éste le propuso irse juntos a su vehículo, [I.O.] le dijo que no, hasta que, debido a la insistencia de Benítez, aceptó y se trasladaron al automotor donde finalmente mantuvieron relaciones sexuales.

“Una vez concluido el acto sexual, Benítez se retiró, le dejó el número de su teléfono celular que grabó en el teléfono de la propia [I.O.], ésta se reunió nuevamente con sus amigos fuera del boliche y juntos volvieron hasta el domicilio de Aldao donde se quedaron a dormir” (págs. 101/102 de la sentencia).

Cabe agregar que el juez de grado señaló allí que la exposición del hecho era “una descripción genérica de los acontecimientos”.

A su vez, en virtud de que la defensa cuestionó durante el juicio tanto la existencia de la relación sexual como que haya sido su asistido la persona que había participado, aclaró que el relato de I.O. “...fue tan categórico y convincente que (...) permitió dar por cierta la existencia de ese encuentro en las condiciones relatadas por [ella] y que lo fue con el imputado...”.

No obstante, absolvió a Federico Gastón Benítez en el entendimiento de que el imputado actuó bajo un error acerca de la existencia de consentimiento por parte de I.O.

1.1. Para así decidir, el juez de mérito tuvo en cuenta el relato de I.E.O.; Ana Pieczanski (madre de I.O.); Nicolás Joaquín Gnocchi y Fermín Aldao (amigos); Lucía López (psicóloga de I.O.); Silvina Virginia Alberino (psicóloga del C.M.F.); Camila Marone (prima del imputado).



Asimismo, valoró la prueba incorporada por lectura y/o exhibición al debate, detallada en págs. 32/36 de la sentencia.

Argumentos de la decisión impugnada

2. En primer lugar, como ya se introdujo, el juez del tribunal oral afirmó que el relato de I.O. exhibió “coherencia interna, solidez y no presentó contradicciones que llevaran a poner en crisis su verosimilitud y credibilidad” (pág. 103 de la sentencia); y destacó que la ausencia de rastros o evidencias físicas del hecho no era un obstáculo para considerar que efectivamente existió una relación sexual entre I.O. y Benítez.

A su vez, recalcó que fue explicado por la damnificada cómo logró señalar a Benítez como su agresor (producto de que el imputado dejó registrado su número telefónico en el aparato celular de I.O.); y descartó el descargo del acusado consistente en que no conocía ni tuvo trato con la joven.

En este último aspecto, tuvo en cuenta que el informe de la compañía celular de su abonado telefónico indicó que a las 02:12 h. del 9 de febrero de 2019 se activó una celda ubicada en Av. Rivadavia y Ayacucho (a una cuadra del local bailable), lo cual reforzaba la afirmación de que esa noche estuvo en el lugar.

Sentado ello, puso de manifiesto que los acusadores público y privado consideraron –por diversos motivos– que I.O. no había dado su consentimiento para tener relaciones sexuales con Benítez, aun cuando no le dijo expresamente que no quería ni realizó una resistencia activa.

Al respecto, afirmó que coincidía con la fiscalía en punto a que tales circunstancias no implicaban haber consentido el acto, dado que “...existen





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL -
SALA 2

CCC 32810/2020/TO1/CNC2

otras maneras de poner en evidencia el rechazo”; más consideró que éstas debían exteriorizarse de algún modo para que la otra persona pueda reconocer la negativa (pág. 105).

En ese punto, subrayó que era incuestionable que I.O. “...experimentó internamente todo lo que (...) hizo saber en la audiencia, esto es, que se sintió intimidada, paralizada ante la situación y con miedo a una represalia ante una negativa de su parte”.

No obstante, sostuvo que “...no se ha podido acreditar con la prueba producida en el juicio que esas genuinas sensaciones que atravesó [I.O.] hayan obedecido a alguna conducta concreta del acusado que encuentre adecuación típica en alguna de las modalidades comisivas previstas en la norma” (pág. 105).

En tal sentido, sostuvo que el hecho de que Benítez sea un hombre más grande que I.O., que le insistiera para intimar con él en su auto o que pusiera los seguros de las puertas, no eran acciones típicamente violentas o intimidatorias, sin perjuicio de que la joven las haya percibido como tales.

Apuntó que lo que podía dar lugar a un reproche penal son “...aquellas conductas que tengan ese significado en la interacción entre las personas, que no depende de lo que el destinatario sienta individualmente sino, antes bien, del sentido comunicativo reconocido en el ámbito social donde se manifiestan” (pág. 106).

Luego, el magistrado indicó que aunque tuvo por acreditado que I.O. bebió alcohol en cantidades que no pudieron ser precisadas y que como consecuencia de ello, al momento de dirigirse al vehículo de Benítez se encontraba bajo los efectos de esa ingesta, no se podía afirmar que presentaba un cuadro de intoxicación alcohólica que le hubiera impedido tener noción de lo que estaba haciendo.



En el mismo sentido, aclaró que sin desconocer la existencia de evidencias que daban cuenta de que había consumido alcohol y que algunas de ellas eran visibles, existían otros datos que reflejaban que era consciente de sus actos. Sobre el punto, destacó que la reconstrucción de los hechos fue posible por todo lo que dijo recordar sobre la situación que vivió..

A tenor de ello, aseveró que “...no siendo evidente que la ingesta alcohólica le hubiera impedido o hubiera condicionado (...) a tomar decisiones, mal podría Benítez, como afirmaron las acusaciones, haber sacado provecho de una situación inexistente y abusar sexualmente de ella...” (pág. 107/108).

El juez del tribunal oral puntualizó que no se estaba ante un caso en el que la víctima no pudo consentir libremente el trato sexual por efecto de su estado de alcoholización; sino que “...lo que pasó, de acuerdo al relato de [I.O.], es que se quedó quieta, sin reacción, por el contexto y lo inesperado de la situación; no por su estado de alcoholización” (pág. 108).

Luego, para facilitar su exposición, propuso distinguir dos momentos relacionados con la cronología de los hechos (lo ocurrido dentro del local bailable y lo ocurrido dentro del vehículo de Benítez) y un tercero vinculado con el proceso terapéutico donde I.O. “resignificó” lo ocurrido.

Sobre el primer momento, expuso que allí se dio “la insistente invitación de Benítez”, que fue “finalmente aceptada por Owen” (pág. 109). Aquí, explicó que la insistencia de Benítez, la diferencia de edad, su contextura física, que la siguiera o mirara reiteradamente, no resultaban elementos propios de una conducta objetivamente intimidatoria en función de la cual podría concluirse que el acusado la forzó a concurrir al vehículo.





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL -
SALA 2

CCC 32810/2020/TO1/CNC2

Agregó también que la diferencia en la inmadurez biológica y neurobiológica no eran medios comisivos típicos de una conducta sexualmente abusiva, excepto los casos de menores de trece años.

En cuanto a la insistencia del imputado, dijo coincidir con la fiscalía en que Benítez “...debió haber respetado la negativa inicial...”, pero que en el contexto en que se dio, era una “exageración” considerarla una conducta típicamente intimidatoria.

Sobre la base de estas explicaciones, el juez de grado descartó la tesis fiscal acerca de que existió un abuso coactivo de una relación de autoridad o de poder, ya que entendió que “...ni por el contexto en el que ocurrió el hecho, ni por la diferencia de edad entre [I.O.] y Benítez o la contextura física de este último, podía inferirse la configuración de aquella posición de superioridad y por ende de preeminencia” (págs. 110/111).

Remarcó, entonces, que I.O. “...aceptó la invitación [de ir al autor del imputado] por propia voluntad...”; aunque aclaró que igualmente bajo ningún concepto podía inferirse que ello, a su vez, suponía su consentimiento para tener relaciones sexuales con Benítez.

En efecto, repasó que según relató la joven ella no pensó que él quería que fuera al auto a mantener relaciones sexuales, sino que pensó que quería ir a un local de comidas o un beso. Citó lo dicho por I.O. en punto a que “...al auto no sabe a qué iba, no lo estaba pensando, estaba ‘resguardada’ por lo que le había dicho Nicolás y cansada de resistirse a tanto que le fue a insistir...” (pág. 112).

Bajo ese marco, expuso que “...además de que objetivamente no concurría una situación de riesgo penalmente relevante de la que pueda inferirse que [I.O.] fue obligada por el acusado, ella misma, hasta ese momento, no la evaluó como tal, aun cuando estaba con algún grado de



alcoholización que, reitero, no fue determinante para la toma de esa decisión; lo que además es razonable si se tienen en cuenta que no estaba en su cabeza que el encuentro podía terminar en una relación sexual” (pág. 112).

Ya en lo que hace al segundo momento del suceso, el juzgador resaltó nuevamente que la causa de la parálisis de I.O. y su falta de reacción frente al desarrollo de la situación no fue el grado de alcoholización, sino que sintió miedo de que Benítez le pegara o la lastimara una vez que puso los seguros del auto.

Agregó, en ese punto, que “...evidentemente, aunque no lo haya dicho expresamente [I.O.], inició el contacto sexual” (pág. 113).

Describió que conforme lo relatado por I.O. lo ocurrido dentro del auto fue “...una situación impensada que la tomó por sorpresa, lo que, sumado al contexto general –su inexperiencia, edad, la falta de recursos a los que hizo referencia la licenciada Alberino, sola en su auto con un desconocido en medio de la noche– explica que se haya quedado callada y paralizada, como aseguró” (pág. 113).

Y, frente a la alegación de la fiscalía de que existió un marco coercitivo, afirmó que ello no fue así por dos razones.

Primero, porque no se demostró que existiera de parte de Benítez ninguna conducta que pudiera ser calificada objetivamente como violenta o intimidatoria. Segundo, porque las condiciones de Owen que la fiscalía calificó como de vulnerabilidad personal, no podían ser cargadas en la cuenta de Benítez por no haberlas conocido.

Por último –en lo concerniente a lo acontecido dentro del vehículo del acusado–, el juez de mérito manifestó que el modo en que I.O. respondió al trato sexual no implicó un signo inequívoco de su falta de consentimiento.





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL -
SALA 2

CCC 32810/2020/TO1/CNC2

Indicó que lo contrario equivaldría a decir que solo habría consentimiento cuando en una relación sexual se adopta una posición activa; lo que no era admisible por negar las variadas formas en las que el trato sexual consensuado puede manifestarse.

Reiteró que no afirmaba que I.O. consintió el acto sexual porque en ningún momento le hizo saber a Benítez que no quería. En cambio, sobre la base de un interrogante propuesto por el auxiliar fiscal en su alegato (“¿*qué ocurre si no hay un no, pero tampoco un sí?*”), explicó que en tal caso correspondía evaluar el contexto y las expresiones, las que en el caso no fueron evidentes para descubrir cuál era su significado (pág. 114).

Concluyó que “...con independencia de lo que internamente [I.O.] experimentó, consideré que esa actitud pasiva, junto a la ausencia de una negativa o alguna manifestación de rechazo expreso, desde la perspectiva de un tercer observador, no necesariamente revela una falta de reciprocidad, pues al margen del *feedback* que idealmente puede esperarse del o la compañera/o en el trato sexual, su ausencia no es sinónimo de rechazo” (pág. 114/115).

Y agregó que, si así se lo considerase al menos hipotéticamente, “...el desarrollo de las cosas en cuanto a su manifestación externa, bien pudo haberle hecho pensar al acusado que contaba con su consentimiento, teniendo en cuenta que, desde su posición, todo se había dado y progresado en el sentido inicial perseguido en el boliche, cuando la invitó a su auto...”. Ante tal alternativa, dijo, se estaría ante un error de tipo excluyente de la tipicidad.

Respaldó esta última interpretación en la circunstancia de que el acusado actuó con normalidad, al punto de que antes de despedirse dejó grabado su teléfono en el celular de I.O.



Por último, sobre el trabajo terapéutico encarado por I.O., tuvo en cuenta lo dicho por ella en cuanto a que durante mucho tiempo pensó que lo que había pasado “era normal”, aunque aclarara que así lo entendió porque no había procesado lo ocurrido.

El juez del tribunal señaló que “...si para considerar que la relación sexual con el acusado había sido en realidad una maniobra abusiva, tuvo que atravesar un proceso de análisis junto a su psicóloga, es porque no era evidente que había sido víctima de un abuso” (pág. 116).

Valoró que del relato de I.O. y de su psicóloga Lucía López, podía extraerse que lo que evidentemente fue una experiencia sexual negativa y traumática, con el paso del tiempo y el proceso terapéutico fue resignificada como un abuso sexual.

Recalcó que incluso la demora en la denuncia no fue producto de la dificultad para “sacar el hecho a la luz”, sino del proceso interno de reelaboración de lo vivido, que la llevó a otorgarle a la relación con Benítez un sentido diferente al que realmente había tenido.

2.1. En su alegato en términos del art. 393, CPPN, la defensa oficial de Benítez solicitó la declaración de nulidad parcial del alegato de la parte querellante.

De ese planteo se corrió traslado al letrado Federico Ramos, quien manifestó que la afirmación del defensor no era cierta ya que en su exposición aludió a distintas circunstancias que de por sí agregaban un disvalor mayor a la conducta del acusado.

A su turno, la fiscalía señaló que no existía ningún vicio sancionable de nulidad, por las razones expuestas por el acusador privado.

Finalmente, al decidir declarar la nulidad parcial del alegato de la parte querellante, el juez Giudice Bravo sostuvo que el pedido de pena





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL -
SALA 2

CCC 32810/2020/TO1/CNC2

efectuado “resultó absolutamente infundado”, en tanto no mencionó las circunstancias atenuantes y agravantes que le permitieron concluir en el monto punitivo peticionado.

Ponderó que la explicación dada por el abogado, consistente en que durante su alegato había valorado la edad de la víctima, la diferencia de edad con Benítez, su estado de ebriedad, no resultó suficiente para suplir aquella omisión en la parte final de su alegato.

Resaltó que la valoración que hizo de esos extremos fue realizada en el marco del análisis vinculado a la acreditación del hecho por el cual formuló acusación y de la responsabilidad penal del acusado; y que no hizo mención alguna de tales puntos en la instancia de mensuración del monto de pena, de manera que no llegó a explicar el modo en que tales consideraciones impactaron en la sanción punitiva que en definitiva seleccionó.

Concluyó que lo infundado de su pretensión punitiva impidió a la defensa controvertirla válidamente, lo que configuraba la afectación al derecho de defensa en juicio.

Recurso de casación del Ministerio Público Fiscal

3. La fiscalía sostuvo que la decisión del tribunal oral implicó una errónea aplicación de la ley sustantiva y una arbitraria valoración de la prueba –que incluyó la omisión de ponderar elementos dirimentes–.

Afirmó además que la absolución dictada compromete obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino frente a la comunidad internacional respecto de los derechos de las mujeres y de las niñas víctimas de violencia sexual.

Señaló que la incorrecta interpretación del tipo penal del delito de abuso sexual con acceso carnal (art. 119, inc. 1º y 3º, CP) llevó al tribunal a



un análisis errado acerca de la ausencia de consentimiento de la víctima y del aprovechamiento por parte del acusado.

La recurrente denunció que, pese a tener por acreditada la plataforma fáctica en la que esa parte basó su acusación, el tribunal erró a la hora de interpretar el elemento “consentimiento” producto de una mirada descontextualizada acerca de cómo se produjeron las relaciones sexuales entre I.O. y Benítez.

Sobre el artículo 119, CP, expuso que la norma presupone la ausencia de un consentimiento jurídicamente válido y anuncia a su vez supuestos no taxativos.

Describió que el consentimiento, como elemento central del análisis del tipo penal, debe ser entendido como un acuerdo libre entre personas para desarrollar alguna actividad pactado en un escenario de autonomía, por lo que la configuración de los delitos sexuales va a estar determinada por la falta de consentimiento de una persona en un acto sexual.

Agregó que el consentimiento sexual tiene diversas dimensiones de análisis, no es un escenario estático, exige actualidad y no es un ejercicio solitario. Sostuvo que la resolución desconoció tales presupuestos y adoptó un temperamento desincriminante al considerar que la víctima no fue clara, o fue responsable por no haber emitido un consentimiento expreso (por la afirmativa o por la negativa, con palabras o con actos), e inequívoco de su decisión; desligando a su vez la responsabilidad del acusado de asegurarse de la existencia de ese consentimiento, antes y durante el acto sexual.

Subrayó que en ese sentido, Benítez no solo debió haber chequeado el consentimiento de I.O. antes de penetrarla vaginalmente, sino que ante





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL -
SALA 2

CCC 32810/2020/TO1/CNC2

una práctica sexual sustancialmente distinta como la de sexo anal, teniendo en cuenta que el consentimiento durante el acto sexual se actualiza constantemente, debió haberlo rechequeado.

En apoyo a su postura citó lo dicho por la Corte IDH en “Angulo Losada v. Bolivia” (rta. 18/11/2022), en cuanto a que existe consentimiento en una relación sexual cuando “...‘se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. Ya sea mediante la anuencia verbal, o sea porque dicho consentimiento se deriva de un comportamiento evidentemente identificable con una participación voluntaria’...” (pág. 18 del recurso).

Añadió que para la Corte IDH, era necesario que la legislación penal de los Estados parte de la CADH y de la Convención de Belém do Pará, establezca que no se podrá inferir el consentimiento “...(i) cuando la fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción o el aprovechamiento de un entorno coercitivo hayan disminuido la capacidad de la víctima para dar un consentimiento voluntario y libre, (ii) cuando la víctima esté imposibilitada de dar un consentimiento libre; (iii) del silencio o de la falta de resistencia de la víctima a la violencia sexual, y (iv) cuando exista una relación de poder que obligue a la víctima al acto por temor a las consecuencias del mismo, aprovechando un entorno de coacción” (pág. 19).

Sobre la base de las directrices repasadas, dijo que la ausencia de consentimiento –en personas mayores de 13 años– se debe probar en relación con el contexto en que sucedieron los hechos y no puede inferirse del silencio de la víctima, de su falta de resistencia ni de su palabra o conducta, si ésta se produjo en un entorno coercitivo, o mediando abuso de poder o autoridad, como ocurrió en el caso (pág. 21).



Remarcó la contradicción de la sentencia en cuanto a que, pese a considerar que I.O. “...se quedó quieta, sin reacción, por el contexto y lo inesperado de la situación”, consideró que concurrían dudas tanto sobre la prestancia de su consentimiento válido y actual para tener relaciones sexuales con Benítez; como de la existencia de un entorno coercitivo típico del art. 119, CP.

Enfatizó también que no podía perderse de vista que las relaciones sexuales impuestas por Benítez fueron por dos vías diferentes. Explicó que, incluso si se asumiera por hipótesis lo que afirma el tribunal –que I.O. consintió o cuanto menos no expresó su negativa–, eso pudo haber valido para las relaciones por vía vaginal; pero que si Benítez quería mantener relaciones por vía anal debió haber chequeado el consentimiento de la joven para ese tipo de práctica sexual en particular.

En ese punto, se refirió a las reglas de prueba que en materia de delitos sexuales posee la Corte Penal Internacional, las que destacan que el consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando la fuerza, la amenaza de fuerza, la coacción o el aprovechamiento de un entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad para dar un consentimiento voluntario y libre (entre otras pautas que remiten a las referidas por la Corte IDH).

La fiscalía apuntó que en el vínculo sexual –fuera de la verbalización por *sí* o por *no*– la manifestación expresiva del deseo sexual puede exteriorizarse también mediante señales y comportamientos que permiten manifestar la aceptación voluntaria o la no realización de determinadas prácticas. Y reafirmó que en el caso no existió ninguna conducta de I.O. que haya podido ser interpretada en sentido de un acuerdo a tener relaciones sexuales por vía vaginal y anal.





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL -
SALA 2

CCC 32810/2020/TO1/CNC2

La parte realzó que “...[l]a imagen de una adolescente paralizada, con miedo, alcoholizada, sin experiencias sexuales previas, sin emitir palabra alguna, en un contexto hostil (de noche, a la salida de un boliche, en un auto cuyas puertas estaban trabadas, con un sujeto desconocido y más grande, etaria y físicamente, y alejada de sus amigos), lejos está de representar la existencia de un acto consensuado”. Y afirmó que “...[l]a dimensión contextual ineludible en la noción de consentimiento determina su alcance, atendiendo a los elementos temporales, espaciales y relacionales configurados en cada caso” (pág. 23).

Agregó, con cita del juez García en el caso “**Solís Chambi**” [Reg. n° 912/2018], que “...si el agente tiene dudas sobre la existencia del consentimiento no debe obrar, lo que presupone asegurarse de este consentimiento, y de que éste es plenamente libre”; lo que no ocurrió en el caso (pág. 23).

En cuanto al tratamiento específico que la resolución hizo del art. 119, CP, afirmó que la sentencia practicó una interpretación sesgada de los medios comisivos contenidos en esa figura; en especial del abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder, como ocurrió en el caso. En tal sentido, expuso que los hechos ocurrieron en un contexto de violencia de género, en tanto hubo una relación desigual de poder entre las partes, que el tribunal no sopesó correctamente.

Manifestó que fue esa equivocada interpretación lo que explica que la decisión haya subestimado que I.O. fue conteste al afirmar que en reiteradas oportunidades le dijo que “no” a la propuesta de Benítez de ir hasta su auto; que se dirigió allí en estado de ebriedad pensando que nada



iba a ocurrir; que una vez dentro sintió intimidación y miedo por la traba de las puertas; y que pensó que si se resistía, por cómo la había agarrado previamente, iba a ser peor y que por ello no se resistió.

En la parte final de su escrito recursivo, el Ministerio Público Fiscal señaló que si bien el tribunal le otorgó credibilidad a los dichos de I.O., no efectuó una valoración adecuada de su contenido al centrarse en una interpretación equivocada de la figura del consentimiento del art. 119, CP. Sostuvo puntualmente que el juez de grado descontextualizó el relato de la joven y lo analizó en forma fragmentaria, sin integrarlo al resto del caudal probatorio, todo lo cual era contrario a las exigencias constitucionales.

En esa dirección, se agravio de que la resolución hubiera valorado en forma equivocada y sesgada el develamiento de I.O., como algo tardío e indiciario de que la relación sexual con Benítez había sido una situación normal.

Sobre el punto manifestó que la “resignificación” a la que alude el tribunal no es otra cosa que un proceso de develamiento, propio de las víctimas de abusos sexuales de todas las edades; y que como tal ello no solo implica manifestar exteriormente lo sufrido, sino también afrontarlo internamente. Indicó que aun cuando se habla de “resignificación”, lo que implica otorgar un nuevo significado o sentido a experiencias pasadas, ello no implica que los hechos no hayan sucedido; sino que ocurrieron y fueron reinterpretados subjetivamente de otra forma.

Por otro lado, en cuanto al señalamiento que hace la resolución respecto de la inexistencia de un cuadro de stress postraumático –conforme lo declarado por la Lic. Alberino–, recalco que los testigos Aldao y Gnocchi coincidieron en que inmediatamente después del evento denunciado vieron en I.O. un cambio de conducta, describiéndola como callada, perturbada,





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL -
SALA 2

CCC 32810/2020/TO1/CNC2

aturdida, atomizada. Destacó que el último de los testigos nombrado contó que cuando le preguntó qué había pasado con Benítez, I.O. se quedó en silencio y él testigo la abrazó.

A la par, resaltó que su psicóloga Lucía López comentó en el debate que el abuso sexual padecido cambió la sintomatología de I.O., con mayores episodios de angustia, conductas autoagresivas, ideación de muerte y conductas de riesgo.

Añadió a lo anterior que la madre de la denunciante relató que luego de los hechos su hija estuvo más angustiada, sufrió anorexia, tuvo ataques de pánico dentro de automóviles, ideaciones suicidas, depresión y que no pudo volver a un boliche con música alta.

En definitiva, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que la sentencia no sólo aplicó erróneamente el art. 119, CP, sino que respaldó su veredicto en una supuesta duda construida a partir de una valoración sesgada de la prueba de cargo y descargo; y que, por ello, comprometió la doctrina de la CSJN que establece que el estado de duda no puede reposar en una pura subjetividad, sino que debe derivarse de una minuciosa, racional y objetiva evaluación de todos los elementos de prueba en conjunto (Fallos: 311:512 y 2547; 312:2507; 314:346 y 833; 321:2990 y 3423).

3.1. Con base en lo expuesto, la recurrente solicitó que esta cámara proceda conforme el procedimiento de casación positiva (art. 470, CPPN).

Recordó que el código ritual diferencia el remedio según se trate de un error en la aplicación de las leyes penales sustantivas o una inobservancia de las normas procesales; pero que existía consenso en que la línea de demarcación entre cuestiones de hecho y de derecho no era clara, si es que podía hacerse (citó al respecto lo sentado por la CSJN en “Casal”, Fallos 328:3399).



Subrayó que en el caso lo único inválido fue la decisión del tribunal, que al tener una equivocada concepción del consentimiento en los delitos sexuales consideró que no se había configurado un abuso sexual con acceso carnal.

Por ello, dijo, no era necesario ni pertinente realizar un nuevo juicio, sino que le correspondía a esta cámara ejercer la competencia positiva y condenar a Federico Gastón Benítez, conforme lo solicitado por ese Ministerio Público Fiscal durante el debate.

Por último, en el punto VI de su pieza, titulado “Pedido de pena”, la impugnante se refirió a las agravantes y atenuantes consideradas oportunamente y reiteró su solicitud de que se condenara al acusado a la pena de siete años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas.

3.2. En su presentación en término de oficina, frente al argumento del tribunal de que la insistencia y la edad de Benítez, o el que trabara las puertas del vehículo no eran comportamientos típicos, la fiscal María Luisa Piqué agregó que en el modelo de “consentimiento libre” que rige en nuestro sistema jurídico, lo determinante es si hubo o no consentimiento, no si las razones por las cuales éste no existió respondieron a una conducta típica por parte del acusado.

Asimismo, respecto del análisis del consentimiento en el marco de una ausencia de resistencia, citó lo expuesto por el juez Sarrabayrouse en el caso “**Brizuela**” [Reg. n° 639/2022] en punto a que nuestra legislación no requiere que la víctima oponga resistencia, sino tan solo que no haya consentido la relación sexual; y que la paralización o falta de resistencia no puede ser interpretada como un asentimiento tácito o como una fuente de error...” (pág. 3).

Recurso de casación de la parte querellante

Fecha de firma: 26/06/2025

Firmado por: HORACIO LEONARDO DÍAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: DANIEL EMILIO MORIN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: PAULA NORMA GORSO, SECRETARIA DE CAMARA



#37094023#461612600#20250626131531035



Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL -
SALA 2

CCC 32810/2020/TO1/CNC2

4. Esa parte también denunció la errónea aplicación de la ley sustantiva.

En lo sustancial, afirmó que en el caso se daba el supuesto previsto en el apartado final del primer párrafo del art. 119, CP, en el que la víctima “...por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción”.

Señaló la contradicción de la sentencia de tener por acreditada la materialidad del hecho sobre la base del relato de I.O., el cual calificó de verosímil, coherente, sólido y creíble; para luego interpretar erróneamente esos hechos, los que –a juicio de esa parte– configuraron un accionar intimidatorio del que se podía concluir que el acto sexual no fue libremente consentido.

Frente a lo indicado en la sentencia en punto a que la falta de consentimiento “debe exteriorizarse de algún modo”, recalcó que se probó en el debate que I.O. rechazó reiteradamente la insistencia de Benítez por llevarla a su auto; que el imputado la tomó del brazo compulsivamente y que la sacó del local hacia el vehículo.

Se agravio también de que la resolución hubiera considerado que I.O. no estaba suficientemente intoxicada por la ingesta de alcohol, pese a los testimonios que apuntaron que su ebriedad era significativa y ostensible para terceros.

Sostuvo que Benítez sí se aprovechó del evidente estado de intoxicación alcohólica de I.O., de su diferencia de edad, de su contextura física determinante y de la circunstancia de haber trabado las puertas del auto, todo lo cual provocó parálisis y temor en la denunciante.

Subrayó que las relaciones sexuales se producen por una interacción entre dos personas, no por la impronta y la acción de una sola; y destacó que Benítez siquiera intentó besar a I.O., ni dentro del boliche ni dentro del



automóvil –lo que podría calificarse como algo esperable y normal–, sino que directamente le sacó la ropa interior y la penetró por vía vaginal y anal.

En esa línea, ante lo afirmado en el fallo acerca de que el modo en que I.O. respondió al trato sexual no implicó un signo inequívoco de su falta de consentimiento, contestó que la resolución parece afirmar que “...tener relaciones con una tabla por su inmovilidad y parálisis (...) es algo normal y consentido” (pág. 15).

El impugnante puntualizó que en el acto sexual no existió ni una conducta activa ni una pasiva, sino que no existió posición alguna en tanto el acto no fue consentido.

A la par, enfatizó la conducta precedente de Benítez, consistente en haber insistido ante la negativa de I.O. y agarrarla del brazo para sacarla del local bailable; y añadió que debía contemplarse que el imputado era una persona mucho más robusta, ostensiblemente mayor y, según sus dichos, una persona sobria que se aprovechó de una adolescente.

Luego, sobre las modalidades comisivas previstas en el art. 119, CP, esa parte destacó que en la última parte del primer párrafo de la norma, como supuesto de *imposibilidad de consentir libremente la acción* quedaba atrapado el de ebriedad del sujeto pasivo.

Asimismo, por medio de cita de jurisprudencia de esta cámara, señaló que el “...el amedrentamiento sí cuadra en la formulación más laxa de cualquier motivo que excluya la aptitud para ‘consentir libremente la acción’ y que, en consecuencia, una vivencia de temor apta para menguar esa libertad puede ser aprovechada –e incluso generada– por el autor sin necesidad de proferir una amenaza...”. De igual modo, indicó que la frase final del art. 119, CP, busca expresar que las posibilidades de abuso no quedan agotadas con las formas comisivas que previamente indica la norma;





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL -
SALA 2

CCC 32810/2020/TO1/CNC2

y que ello se trata de un recurso válido ante la imposibilidad de prever o anticiparse a la variedad de situaciones que pueden impedir el libre consentimiento de la víctima (págs. 29/30).

Concluyó que la ausencia de consentimiento debe ser probada con relación al contexto en que sucedieron los hechos y que no podía inferirse del silencio de la víctima, de su falta de resistencia, ni de su palabra ni de su conducta, si ésta se produjo en un entorno coercitivo.

Sobre esa base, afirmó que en el suceso juzgado I.O. no consintió libremente la acción y recapituló que, tras haberse negado en numerosas oportunidades, fue conducida fuera del boliche tomada del brazo por un desconocido de una contextura física y edad muy superior, quien la llevó hasta a su auto en estado de ebriedad y la accedió vaginal y analmente sin que en medio mediara ni un beso ni una palabra de parte de la joven.

4.1. Respecto de la declaración de nulidad parcial de su alegato, la parte querellante sostuvo que previo a expresar el pedido de pena contra Benítez sí explicitó las razones que llevaron a esa solicitud.

En esa dirección, citó parte de su alegato, en el que manifestó:

“...en función de aprovecharse de la diferencia de edad de la víctima, aprovecharse de que era menor de edad, aprovecharse del estado de intoxicación que tenía la víctima, y en función de haberla accedido vaginal y analmente, es que vengo a solicitar se condene al imputado a la pena de 12 años de prisión, con costas” (pág. 32).

Indicó que de ello se desprendía que se mencionaron cuatro agravantes para justificar la pena requerida; y que muchos de ellos fueron replicados por la fiscalía, que señaló como agravantes la naturaleza de la acción, la modalidad de comisión, que hubo penetración por dos vías.



En cuanto a la falta de identificación de atenuantes, manifestó que nada obligaba a esa parte a considerarlos.

Aclaró que durante todo su alegato se desarrollaron las agravantes mencionadas al momento de solicitar la pena.

Sobre esa base, solicitó que se revoque la declaración de nulidad parcial dictada por el juez de grado.

5. Conforme los planteos efectuados por los recurrentes, la cuestión a resolver –en definitiva– es si la conducta desarrollada por Federico Gastón Benítez puede encuadrarse en el tipo penal de abuso sexual con acceso carnal, bajo la consideración de que no existió consentimiento de parte de I.O., o si existió un supuesto de error excluyente de la tipicidad en el que se fundó centralmente la absolució impugnada.

Como señaló la fiscal general María Luisa Piqué ante esta sala, la discusión se refiere a la calificación legal del hecho, en tanto la plataforma fáctica reconstruida en la sentencia no ha sido discutida por las partes en esta instancia.

En efecto, tal como surge del repaso de la sentencia, el juez de grado le otorgó credibilidad al relato de I.O., el que consideró rico en detalles, verosímil y coherente. Sobre esa base, tuvo por ciertos todos los extremos de hecho relatados por la denunciante.

La cuestión que suscita el reclamo de las partes recurrentes radica en que, sobre esa plataforma fáctica, el tribunal de juicio entendió que no existieron signos reveladores para un tercero de que I.O. no prestó su conformidad para la relación sexual con Benítez. Valoró incluso que aun si se considerase que la ausencia de reciprocidad en el trato sexual por parte de la joven era un indicador de su rechazo, el imputado igualmente pudo entender que contaba con el consentimiento de I.O., dado que los hechos se





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL -
SALA 2

CCC 32810/2020/TO1/CNC2

desarrollaron conforme el sentido inicial perseguido en el local bailable, cuando la invitó a su auto.

Resulta posible advertir, entonces, que la controversia a tratar gira en torno a una cuestión normativa, aun cuando para su dilucidación deban repasarse los extremos de hecho que el tribunal tuvo por acreditados y la interpretación que el juez de mérito hizo de ellos, dado que son esas reflexiones las que determinaron su juicio de adecuación típica.

A propósito de la imbricada relación entre las cuestiones de hecho y de derecho y su impacto en el ejercicio de la competencia de esta alzada, me expedí recientemente en el caso “**Jiménez**” [Reg. n° 605/2025], al que me remito en lo pertinente en honor a la brevedad.

En definitiva, lo que reclaman los impugnantes es que este tribunal ejerza la competencia tradicional de la casación, es decir, vinculada a la interpretación jurídica del caso, capacidad que no fue discutida por la defensa y surge de lo reglado en los arts. 456, inc. 1°, 458 y 470, CPPN.

Sentado ello, corresponde avanzar en el estudio de los agravios expuestos.

5.1. En primer lugar, para aproximarnos a la cuestión discutida desde su aspecto más general, cabe recordar que existe consenso –no sin matices, pero relativamente generalizado– acerca de que el bien jurídico tutelado en el caso es la “integridad sexual”, concepto que comprende la *libertad sexual* –en el sentido de *autodeterminación* en esa esfera–, tanto como la *indemnidad física*. Se trata, en definitiva, de proteger el ámbito de reserva sexual de las personas, su autonomía para disponer de su cuerpo, en lo atinente en particular a actos de contenido sexual ejecutados sobre aquél en contra de su voluntad.



A propósito de la libertad sexual, en doctrina se ha diferenciado su doble vertiente positiva dinámica, es decir, por un lado, la capacidad de la persona de libre disposición de su cuerpo a efectos sexuales, o la facultad de comportarse en el plano sexual según sus propios deseos; y, en la vertiente negativa, la posibilidad de negarse a ejecutar él mismo o a tolerar la realización por otros de actos de naturaleza sexual que no desee soportar [DONNA, Edgardo Alberto, *Derecho Penal. Parte especial*, 4ª ed. Actualizada, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2011, T. I, p. 524].

Constituyéndose la libertad sexual del individuo como valor preponderante a cuya protección se inclina la norma, el consentimiento resulta indefectiblemente una pieza fundamental de la tipicidad. En efecto, la incriminación –en lo que respecta a personas mayores de trece años o con plena capacidad para dar su aquiescencia en el acto– estará dirigida a las agresiones sexuales cometidas sin el ejercicio racional de la libertad del sujeto pasivo, es decir, sin su consentimiento.

Bajo este marco, el art. 119, CP, hace referencia a distintas modalidades comisivas que reflejan acciones en contra del consentimiento de la víctima –violencia o amenaza– o practicadas sin éste –abuso *coactivo* o *intimidatorio* de una relación dependencia, de autoridad o de poder; o aprovechándose de que la víctima *por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción*–.

Precisamente, en el debate oral las partes acusadoras afirmaron por un lado que la acción desarrollada por Benítez encuadraba en el denominado abuso coactivo o intimidatorio de una relación de poder; a la par, hicieron hincapié en el estado de intoxicación alcohólica que atravesaba I.O. como un elemento dirimente en la alegada ausencia de consentimiento de parte de la joven.





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL -
SALA 2

CCC 32810/2020/TO1/CNC2

Igualmente, tal como se asentó en el fallo impugnado, la fiscalía alegó que “...el propio texto del artículo 119 permite afirmar, sin lugar a dudas, que a los fines de la configuración de un abuso sexual como forma de ataque a la libertad de la víctima, lo relevante es la ausencia de un consentimiento libre del sujeto pasivo, dado que es suficiente con que el acto sexual sea efectuado aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción, tal como dispone la última oración del primer párrafo del citado artículo” (págs. 85/86 de la sentencia). En igual sentido se expidió la fiscal general María Luisa Piqué en la audiencia celebrada ante esta alzada.

Repasados los puntos salientes de la controversia suscitada, toca establecer si efectivamente el tribunal de grado aplicó erróneamente la ley al afirmar que la acción de Federico Gastón Benítez no encuadraba típicamente en las modalidades comisivas previstas en el art. 119, párrafo primero y tercero, CP.

5.2. En primer lugar, se advierte que la resolución impugnada ha abordado con argumentos razonables la cuestión relativa a si el estado de intoxicación de I.O. por ingesta alcohólica fue la causa que le impidió *consentir libremente* el trato sexual con Benítez.

Al respecto, el tribunal explicó que además de que no se contaba con prueba pericial sobre el grado de intoxicación atravesado por la joven –producto del tiempo transcurrido desde el evento investigado hasta su denuncia–, ésta brindó un relato robusto en detalles acerca de las vivencias atravesadas aquella madrugada y las interacciones con el imputado, lo que de algún modo parecía indicar que no alcanzó un estado de compromiso tal como para ver interferida su esfera volitiva.



En efecto, la joven no sólo pudo dar precisiones acerca del comportamiento de Benítez, sino que también fue contundente acerca del modo en que los actos del nombrado impactaron en su propio ánimo (al hablar del *shock*, del miedo y de la parálisis vivenciada).

En ese contexto, luce acertada la apreciación del tribunal en punto a que, pese a no desconocer la existencia de evidencias que daban cuenta de que I.O. consumió alcohol, algunas de las cuales calificó de visibles, no podía afirmarse más allá de toda duda razonable que tal ingesta interfirió en la estructuración y la expresión de su consentimiento para lo ocurrido aquella noche.

Contrariamente, la joven fue clara acerca de los factores que le impidieron comunicar asertivamente su disenso para el contacto sexual con el acusado –lo cual se abordará más adelante–, los cuales no se relacionan con un estado de vulnerabilidad química.

Por otro lado, muy sucintamente cabe rechazar la pretensión del Ministerio Público Fiscal de encuadrar el caso bajo el supuesto comisivo “*abuso coactivo o intimidatorio de una relación de poder...*”.

En su libro “*Delitos contra la Integridad Sexual*” [Rubinzal-Culzoni, 2ª ed. actualizada, Bs. As., 2005] Donna indica que “...[e]sta modalidad de comisión del delito de ‘abuso sexual’ fue introducida por la ley 25.087, y engloba relaciones de autoridad y jerarquía en las que el autor se encuentra contra la víctima en relación de preeminencia, la cual puede forzar su libre consentimiento.

“A nuestro entender, estas tres formas de comisión ya eran típicas pues quedaban incluidas en las modalidades precedentes (violencia o amenazas), por lo que su especificación nos resulta redundante, en el sentido de que siempre debe existir, a raíz de la dependencia de la





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL -
SALA 2

CCC 32810/2020/TO1/CNC2

autoridad o del poder, una forma de violencia o amenaza por la cual la víctima acceder a la pretensión del autor.

“La relación de dependencia puede darse en materia laboral, educacional, institucional, religiosa o análoga, siempre que no caiga en la agravante prevista en el cuarto párrafo del mismo artículo. Comprende también aquellos casos de dependencia económica, social, sanitaria o de otra índole [Villada, ob. cit. p. 35]

“La relación de autoridad comprendería a aquellos casos en que el abuso es ejecutado por un superior jerárquico, en estructuras u organismos o instituciones que operan en base a códigos o pautas de autoridad o disciplina, e imponen un tipo de obediencia o sometimiento a reglas de carácter rígido (como las FF.AA., policía, etc.) Ídem nota anterior].

“Con respecto a las ‘relaciones de poder’, resulta harto difícil desentrañar cuáles quedan abarcadas que no hayan sido ya incluidas en las situaciones descriptas en los párrafos que preceden. Creus entiende que son todas aquellas que colocan a la persona del sujeto pasivo en la posición de obedecer las decisiones del autor, no derivadas ni de la dependencia ni de la autoridad en sentido funcional (incluido el sentido laboral de lo funcional), del que se aprovechan para llevar a cabo el abuso. Por ejemplo, podrían incluirse a quienes detentan una posición de garantes, y condicional su auxilio a la concesión de favores sexuales (guardavidas, guía de montaña, etc.)” [ob. cit. pp. 31/31, sin destacado en el original].

En la sentencia, el juez de mérito expuso que ni del contexto en que ocurrió el hecho juzgado ni por la diferencia de edad o contextura física entre I.O. y Benítez podía inferirse la configuración de la posición de superioridad o preeminencia a la que alude la norma.



Al respecto, se advierte que el Ministerio Público no ha logrado demostrar el error o arbitrariedad de la sentencia en este punto, en tanto no ha explicado de qué modo específico se configuró una situación en que I.O. debiera algún tipo de obediencia a Benítez –aprovechada por éste para acometer contra su integridad sexual–, supuesto que tornaría operativa la modalidad comisiva alegada.

Sin perjuicio de la pertinencia de las razones sociológicas invocadas por el Ministerio Público Fiscal para señalar la relación de poder que suele reproducirse en determinadas situaciones de interacción entre un varón y una mujer, la norma parece recoger asimetrías de carácter más específico (*relaciones de dependencia, autoridad o poder*) que la que deriva de la condición de hombre del sujeto activo.

5.3. Superado lo anterior, resta analizar si el caso bajo estudio aún podía ser subsumido en la última de las previsiones del primer párrafo del art. 119, CP, conforme lo reclamado por la fiscalía durante su alegato en el debate oral y por ambas partes acusadoras en sus respectivos recursos y en la audiencia celebrada ante esta cámara.

Sobre la formulación prevista en la parte final del primer párrafo de la norma, que alude a que la víctima “...por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción...”, se ha dicho que “...pretende expresar que las posibilidades de abuso no quedan agotadas con las formas comisivas ya analizadas [...]. Se trata de un recurso válido y necesario ante la imposibilidad de prever o anticiparse a la variedad o multiplicidad de situaciones que pueden impedir el consentimiento o el libre consentimiento de la víctima” [D’ Alesio/Divito, “Código Penal de la Nación – Comentado y anotado”, La Ley, Buenos Aires, 2009, tomo II, pág. 234].





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL -
SALA 2

CCC 32810/2020/TO1/CNC2

Va de suyo que, a fin de evitar una extensión arbitraria del tipo penal, los casos que se pretendan encuadrar bajo esta modalidad deberán exhibir una relevancia típica comparable a los expresamente mencionados en la ley, que ofician de este modo como una suerte de guía interpretativa.

El elemento central de esa pesquisa ha de ser, como se viene señalando, la constatación de si Benítez actuó en contra o sin el consentimiento de I.O.; y más concretamente, si las acciones desplegadas por el acusado –que el tribunal tuvo en todo acreditadas– tuvieron entidad para doblegar la libertad sexual de la joven.

Así, conforme el juicio de confiabilidad que la sentencia le otorgó al relato de I.O., corresponde repasar el testimonio de la joven.

Acerca de lo ocurrido la madrugada del 9 de febrero de 2019 en el interior del boliche, I.O. expuso que un momento de la noche Benítez se acercó a ella y en tres oportunidades intentó convencerla de que se fuera con él hacia su auto; y que en todas ellas I.O. le dijo que no, aclarándole que su deseo era quedarse con sus amigos.

Luego, según relató con suma claridad, en su cuarta intervención Benítez se acercó nuevamente y le insistió con ir hacia su auto, oportunidad en la que la agarró del brazo.

Al describir esa secuencia, I.O. expuso: (50:58, archivo de video de la jornada de debate del 12/04/2024, incorporado al Lex-100) “...*pasan 5 minutos de esa conversación con Nicolás y se me vuelve a acercar y me insiste de vuelta de ir a su auto y **me agarra del brazo**. Y yo estaba muy borracha y no tenía mucha fuerza como para resistirme. Y como que **me sorprendió que me agarre del brazo. Me shoqueó. Entonces me agarró del***



brazo y me llevó a su auto, me sacó del boliche. Y yo me quedé con las palabras de Nicolás ‘bueno no pasa nada, no me va a hacer nada’...” (51:40).

El relato de I.O. continúa con la descripción del estado en que se encontraba mientras caminaba hacia el auto del imputado y lo ocurrido en su interior: (52:23) “*Entonces salimos del boliche. Me acuerdo el nivel de borracha que estaba porque me acuerdo que no podía caminar derecho y él me tenía que agarrar del brazo. Porque si no me tambaleaba. Y llegamos a su auto...no me acuerdo como era el auto. Pero estaba estacionado a dos cuadras más o menos del boliche. Y entramos a su auto, él me arrastró a su auto. Y entramos y trabó las puertas del auto y eso me intimidó porque sentía que si yo me resistía, ya como me había agarrado, tenía miedo de que si yo me resistía iba a ser peor, entonces yo no quería que me lastime. Por eso no me resistí, porque tenía miedo de que si yo me resistía me iba a pegar o iba a ser peor...y tenía mucho miedo entonces me quedé paralizada*” (54:03).

Al referirse específicamente al trato sexual, describió: (54:05) “...Y bueno, en su auto...yo tenía una pollera corta y me sacó la bombacha y **me violó...vaginalmente y analmente. Y...había sangre en el auto y también había caca en el auto**, entonces me acuerdo que él tenía papel higiénico en el auto y tuvo que limpiar el auto con papel higiénico porque había caca... **porque se había forzado**. Y bueno y yo era virgen también entonces estaba sangrando un montón...” (55:00).

Además, al ser preguntada por las partes acerca de si en ese trayecto dijo algo o qué actitud tomó dentro del rodado, contestó: “...lo único que me acuerdo es que estaba concentrada en no caerme...”; y (01:03:08) “...no





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL -
SALA 2

CCC 32810/2020/TO1/CNC2

dije nada, me quedé callada y me acuerdo que me quedé floja. No resistí, no me podía mover, estaba paralizada. Pero me hubiera gustado poder moverme, pero estaba muy en shock y no dije nada (01:03:36).

El primer punto a destacar es que el propio juzgador reconoce en su resolución que el silencio de I.O. en punto a que no quería tener relaciones con Benítez o el que no haya opuesto una resistencia activa, no implicaban un consentimiento respecto del trato sexual con aquél.

Asimismo, presentó como incuestionable que I.O. experimentó todo aquello que relató en la audiencia, es decir, que se sintió *intimidada, paralizada* ante la situación y con *miedo* de una represalia ante una negativa de su parte a tener relaciones sexuales.

Pese a ello, afirmó que no se pudo acreditar con la prueba producida en el juicio que “esas genuinas sensaciones que atravesó” hayan *obedecido a alguna conducta concreta del acusado que encuentre adecuación típica en algunas de las modalidades comisivas previstas en la norma.*

Contrariamente a la postura del tribunal *a quo*, advierto que la valoración integral de los hechos que el tribunal tuvo por ciertos, conforme el pormenorizado relato ofrecido por I.O., demuestran que Federico Gastón Benítez desplegó conductas concretas que colocaron a la joven en la situación de parálisis y miedo por ella descriptas, lo cual fue aprovechado por el imputado para llevar a cabo el claro designio perseguido la noche del hecho: llevar a la damnificada a su auto para tener relaciones sexuales.

El tribunal, en contra de esa tesis, afirmó que el hecho de que se tratara de un hombre más grande, que le insistiera para intimar con él en su auto o que trabara las puertas del rodado, no eran acciones típicamente *violentas o intimidatorias.*



Empero, este análisis es tributario de una fragmentación del cuadro situacional descrito por I.O., a la par que ostenta una omisión –recalcada con énfasis por ambas partes tanto en sus alocuciones como en las piezas recursivas– en torno a un aspecto central al cual la joven le atribuyó directamente su estado de *shock, sorpresa y miedo*. Esto es, la intimidación que supuso que el imputado se hubiera impuesto físicamente al tomarla del brazo y, por medio de ello, la hubiera sacado del boliche en dirección a su auto.

Tal acción inicial, a la que I.O. le asignó el peso específico de haberla *shockeado*, se percibe apta para generar la vivencia de temor relatada por la damnificada; y cuadra, a su vez, en la formulación del art. 119, CP, referida a cualquier motivo por el que la víctima no haya podido *consentir libremente la acción*.

Es oportuno mencionar que, en materia puntual de protección de la mujer, la ley 26.485 incluye dentro de su definición normativa a la violencia sexual, que califica como “...*cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación...*” (art. 5, inciso. 3°).

Desde esta perspectiva, dentro del ejercicio de interpretación de la causal última del primer párrafo del art. 119, CP, tratándose de una previsión dirigida a captar la variedad de situaciones que pueden impedir el libre consentimiento de la víctima, puede afirmarse –como reclama el Ministerio Público Fiscal– que la acción de Benítez de tomar por el brazo a I.O. y sacarla del boliche para llevarla hacia su auto, en un contexto donde la joven reafirmó en todas las oportunidades que no quería dejar el establecimiento, constituye un indicador de la presencia de una causal





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL -
SALA 2

CCC 32810/2020/TO1/CNC2

típicamente relevante capaz de coartar el libre consentimiento compaginable con un supuesto de intimidación.

A su vez, este cuadro se vio secuencialmente reforzado por la actitud posterior desplegada por Benítez, quien conforme relató I.O., la llevó hasta su auto, la introdujo dentro, trabó las puertas del vehículo y, sin que mediara palabra ni otro tipo de acercamiento, gesto o intercambio previo, le sacó la bombacha (ella llevaba una pollera) y la penetró vaginal y analmente.

Aquí cabe detenerse especialmente en la repercusión que tiene el hecho de que el imputado, luego de tener relaciones por vía vaginal, haya accedido analmente a I.O.

En el fallo impugnado ha sido expuesta la noción de que el consentimiento no sólo puede ser expresado en forma expresa, sino que éste puede deducirse de otros comportamientos que sin dudas llevan la carga comunicativa de reflejar la disposición de los sujetos en torno al acto sexual.

Bibliografía especializada define al consentimiento en el marco de las relaciones sexuales como la aceptación verbal o no verbal dada libremente por el sentimiento o voluntad de participar de una actividad sexual. Asimismo recoge que, efectivamente, decir “sí” no es la única forma de mostrar aceptación en el trato sexual, en tanto hay una diversidad de conductas que lo sugieren. A la par, destaca que: “...*El consentimiento es un fenómeno variable, dinámico y cambiante. Sus variaciones responden tanto al tipo de práctica sexual como al grado de familiaridad con la pareja. El sexo anal es un caso paradigmático porque permite advertir claramente el cambio: requiere siempre permiso expreso* (Hall, 1998; Humpherys, 2007)” [PÉREZ HERNÁNDEZ, Yolíniztli, *Consentimiento sexual: un análisis con perspectiva de género*, en Revista Mexicana de Sociología, (online). 2016, vol.78, n.4, pp.741-767. ISSN 2594-0651; el destacado no es del original].



En efecto, en el marco de un contacto sexual con una persona desconocida hasta ese entonces y dentro del paradigma del libre consentimiento que protege nuestro ordenamiento jurídico, el acceso por vía anal importó claramente una variación específica de la práctica sexual emprendida por Benítez –que difiere de la más convencional penetración vaginal y requiere un mayor nivel de sofisticación–, que repercute directamente en el mayor escrutinio exigible al autor respecto de la aquiescencia sobre esa modalidad.

Dicho más concretamente, para una modificación tan significativa de la modalidad de la relación sexual, Benítez debió cerciorarse que I.O. –a quien conoció esa noche– asintiera específicamente tal giro, lo que en el caso no ocurrió.

Es necesario recalcar, en un caso en el que la defensa alega que el imputado obró bajo un error de tipo acerca de la existencia de consentimiento de parte de I.O., que la apreciación de que Benítez se comportó de un modo apto para provocar un déficit sensible de la libertad de la nombrada para consentir el trato sexual, no se afina únicamente en las manifestaciones subjetivas de la víctima (o en lo que aquella vivenció internamente, como señala la sentencia).

Por el contrario, nada de lo que surge de las circunstancias objetivas permite inferir el consentimiento que en algunos pasajes de la sentencia queda insinuado (al afirmar que I.O. “...aunque no lo haya dicho expresamente, inició el contacto sexual”; pág. 113 de la sentencia).

De igual modo, pese a la afirmación de la sentencia de que Benítez pudo creer que contaba con dicho consentimiento dado que todo “progresó





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL -
SALA 2

CCC 32810/2020/TO1/CNC2

según el sentido inicial perseguido en el boliche”, no se relevan en el caso extremos que permitan configurar, razonable y objetivamente, un cuadro capaz de provocar un error en el imputado sobre el punto.

Nótese que, sin perjuicio de que por el contexto (un local bailable) se pudiera interpretar como una actitud corriente el hecho de que el imputado se acercara a I.O. para entablar una relación (del tipo que sea) con ella, lo cierto es que la reiterada negativa de la joven para abandonar el lugar con aquél (quien desde el inicio expuso su intención de llevarla hacia su vehículo) es un primer elemento para delinear la posición de uno y otro sujeto respecto de la acción final juzgada, es decir, el trato sexual dentro del auto de Benítez.

Y si la comunicación anterior al acto sexual (además de aquella que tiene lugar durante el desarrollo de éste) constituye un factor relevante para que cada uno de los participantes juzgue o se prefigure cuál es la postura del otro, ello adquiere un mayor peso específico en el caso de personas que no tienen ningún vínculo previo. Allí, quien pretende del otro un comportamiento ajustado al deseo propio debe cerciorarse con mucho más rigor si ello es de recibo.

En ese escenario, no puede interpretarse al silencio, la falta de resistencia o la paralización como consentimientos tácitos.

Igualmente, pese a que la sentencia hace referencia al silencio de la damnificada como motor para justificar un error por parte de Benítez, lo cierto es que en el específico contexto del caso ello resalta aún más que la única manifestación verbal de la damnificada aquella noche en lo que respecta a la intención de Benítez de llevarla a su auto, fue una persistente



negativa. Luego, tras el primer acercamiento físico hasta entonces, el acusado logró aquel cometido y prosiguió su actuación ante el silencio de la adolescente.

Este giro en el comportamiento de I.O., además de estar conectado causalmente con la imposición física del imputado, fue ostensible como para que éste haya entrado en alerta acerca de la disconformidad de aquélla para con el trato sexual que luego fue impuesto.

Por otra parte, lo que se verifica como aún más notorio, es que dentro del rodado, I.O. mantuvo ese silencio de modo ininterrumpido.

No obstante, el acusado no buscó cerciorarse acerca de la voluntad de aquélla para participar de la relación sexual perseguida. Ni aun cuando ello implicó pasar de la penetración vaginal inicial al acceso por la vía anal, práctica de la que mucho menos podía suponer la conformidad de I.O., de quien no conocía nada acerca de sus preferencias sexuales.

Bajo el contexto relevado y a diferencia de lo afirmado en la sentencia, cabe concordar con la fiscalía en que la situación de silencio y parálisis de I.O. dentro del vehículo sí obedeció a un marco coercitivo propiciado únicamente por el accionar de Benítez; y es desde esta perspectiva que el tribunal debió valorar lo ocurrido dentro del automóvil del acusado.

Sobre el particular, se observa que el juez de grado sostuvo que la actitud pasiva de la joven, junto con la ausencia de una negativa o alguna manifestación de rechazo expreso, no revelaban necesariamente falta de *reciprocidad* para la relación sexual.

Empero, tal afirmación no resulta concordante con las constancias de la causa cuando se evalúa –como propone la propia sentencia– el contexto concreto en que tuvo lugar el despliegue de la actividad sexual.





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL -
SALA 2

CCC 32810/2020/TO1/CNC2

Así, si bien es cierto que no en pocos casos la falta de proactividad durante el acto sexual podría no indicar falta de consentimiento, en la constelación particular que se discute en el caso bajo análisis, ello se exhibe como un signo inequívoco de la disconformidad de I.O. para la relación con Benítez. El juez de la instancia anterior no debió valorar aisladamente la “*actitud pasiva*” de I.O. dentro del auto, sin atender a que sus últimas expresiones “*proactivas*” en cuanto al interés de mantener un intercambio con el imputado fueron consistentemente negativas.

De tal manera, si no se interrumpe el análisis del continuo de eventos que va desde la consistente negativa de I.O. a dejar el local bailable en compañía de Benítez, hasta que éste la toma por el brazo y la lleva hasta el vehículo donde luego la accedió vaginal y analmente, la denominada “actitud pasiva” de I.O. durante el trato sexual impuesto por Benítez no hace otra cosa que indicar su disenso respecto del acto.

Por lo expuesto hasta aquí, advierto que todo lo relevado demuestra que I.O. no prestó su consentimiento para tener relaciones sexuales con Benítez y que el imputado actuó con prescindencia de éste.

Por lo demás, acerca de la posibilidad de que Benítez haya actuado en el marco de un error de tipo, he señalado previamente que el análisis de la existencia del dolo del tipo demanda un estudio de contexto.

En “**Díaz y Bergara Pérez**” [Reg. n° 817/2018], puse de manifiesto que lo que lo define es la valoración social respecto de la atribución de conocimientos. En esa dirección se ha dicho que “*Las personas, en tanto que miembros de una misma sociedad en constante proceso de comunicación, comparten una serie de valoraciones de acuerdo con las cuales entienden que, dadas determinadas realidades objetivas, otro sujeto cuenta de forma inequívoca con ciertos conocimientos. Estas valoraciones,*



concretadas en reglas de atribución, deben ser también el criterio a utilizar en el proceso por el juez para resolver la cuestión relativa a la determinación de los conocimientos en que se basa una condena por delito doloso. Sólo de este modo es posible garantizar que los resultados de la reconstrucción judicial de los hechos (subjetivos) vayan a coincidir con las valoraciones de la sociedad” (Ragués I Valles, Ramón: El dolo y su prueba en el proceso penal, José María Bosch Editor, Barcelona, 1999, p. 358).

Desde esta perspectiva, advierto que los extremos relevados hasta este punto habrían convencido a cualquier observador objetivo de que Benítez estaba en condiciones de conocer y efectivamente conoció que I.O. no prestó su consentimiento para la relación sexual mantenida.

Cabe destacar que quedó acreditado que el imputado estaba sobrio, ya que afirmó durante el debate no ingerir bebidas alcohólicas. Esto, necesariamente, le garantizó una capacidad de observación suficiente para advertir que el comportamiento de I.O. era contrario al designio que él perseguía –según los indicadores externos antes relevados–.

El cuadro descripto, en el que el imputado sacó a la víctima del boliche luego de tomarla del brazo, en absoluto silencio, y en esa condición ininterrumpida la llevó hasta su auto y la accedió vaginal y analmente, invita a invertir el enfoque y preguntarse: ¿Qué indicios tuvo Benítez para inferir que existió consentimiento de parte de I.O. para tener relaciones sexuales? ¿Qué indicios tuvo, además, para inferir que contaba con el consentimiento para tener relaciones sexuales por vía vaginal y luego anal?

La ausencia de un descargo del imputado sobre los pormenores de la relación sexual que la sentencia tuvo por ocurrida conforme todos los extremos relatados por I.O. obtura cualquier respuesta. Por caso, la alegación genérica de que sus relaciones sexuales con mujeres fueron





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL -
SALA 2

CCC 32810/2020/TO1/CNC2

siempre consentidas no alcanza a desvirtuar el examen hasta aquí realizado. Y ello es así porque lo que debe analizarse es el contexto específico en el que se desarrolló la relación sexual que aquí se juzga.

La evaluación del caso conforme la reconstrucción fáctica realizada en la sentencia indica que Benítez no contaba con el consentimiento de I.O. para tener relaciones sexuales y que existieron serios indicadores de dicha negativa, que el imputado conoció.

En definitiva, la acción impuesta por el imputado fue útil para provocar la situación de temor descripta por la joven que, en definitiva, afectó sensiblemente su libertad para consentir el acto sexual, lo cual fue aprovechado por Benítez.

Y este aprovechamiento se hace aún más evidente cuando se repara que en las condiciones descriptas Benítez no sólo consumó relaciones sexuales por vía vaginal sino también por vía anal. Esto último, como se señaló, impacta seriamente en la pretensión de la defensa de convencer acerca de la existencia de un error del imputado sobre la existencia de consentimiento, ya que la práctica en cuestión le imponía a Benítez su concreta verificación.

Por los motivos expuestos, concuerdo con el reclamo de los recurrentes en que el hecho juzgado es típico del delito de abuso sexual agravado por el acceso carnal (art. 119, párrafo tercero, CP), bajo la modalidad comisiva prevista en la última parte del primer párrafo de la norma citada.

5.4. Sin perjuicio de que lo anterior alcanza para cerrar la controversia traída bajo estudio, corresponde hacer lugar a dos últimas observaciones.



En primer lugar, respecto de la actitud del imputado de dejar grabado su teléfono en el aparato móvil de I.O., valorada en la sentencia como algo que “no parece compatible con quien acababa de abusar sexualmente de una mujer”, cabe destacar que tal acción admite más de una interpretación y por ende no se trata de un argumento capaz de poner en crisis la postura antes desarrollada.

Por otro lado, en cuanto a la valoración que hace la sentencia respecto del proceso terapéutico transitado por I.O., cabe destacar que la propia resolución recoge que la joven, si bien dijo que “durante mucho tiempo pensó que lo que había pasado era normal”, aclaró que fue así porque “no había procesado lo ocurrido” (pág. 115).

Desde esa perspectiva, el que I.O. haya tenido que atravesar un proceso de introspección con una profesional para poder asumir que lo atravesado con Benítez fue un abuso sexual no habilita a afirmar que sólo producto de dicho tránsito se transformó una relación sexual consentida en un abuso sexual.

La relevancia penal de la relación sexual en la que se vio involucrada I.O. no depende en absoluto del proceso subjetivo que tuvo que emprender la joven para reconocer, para sí, que fue víctima de un abuso. Por el contrario, la tipicidad de la acción juzgada surge estrictamente del examen de los eventos ocurridos la noche del 9 de febrero de 2019, en lo tocante al comportamiento de la damnificada y lo realizado por el imputado.

6. Como se apuntó al inicio de este voto, se trata de un caso en el que la prueba ha sido rendida de modo completo, válido, y en el que no se han denunciado vicios que afecten la legalidad del debate oral celebrado. En





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL -
SALA 2

CCC 32810/2020/TO1/CNC2

definitiva, los agravios traídos a estudio y la respuesta dada se ha mantenido en el carril de la adecuación normativa del hecho que la sentencia tuvo por acreditado, lo que habilita la respuesta prevista en el art. 470, CPPN.

Por todo ello, propongo al acuerdo hacer lugar a los recursos de casación interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y la parte querellante, casar el punto II de la sentencia impugnada y condenar a Federico Gastón Benítez por considerarlo autor del delito de abuso sexual con acceso carnal (art. 119, párrafo tercero, CP y 456, inc. 1º, 470, CPPN).

7. Resta abordar únicamente el agravio de la parte querellante relativo a la declaración de nulidad parcial de su alegato resuelta por el juez de grado, quien calificó de “absolutamente infundado” el pedido de pena efectuado por el letrado Federico Ramos, por no haber mencionado las circunstancias atenuantes y agravantes que le permitieron concluir en el monto de pena requerido.

Sobre el particular, el repaso del archivo de video “audiencia -alegatos 17-05-24” (incorporado entre los documentos digitales en el Lex -100), muestra que al terminar sus conclusiones acerca del hecho, el tipo penal aplicable y repasar la escala penal prevista por la ley, el letrado sostuvo:

(01:01:40) “...en función de aprovecharse de la diferencia de edad de la víctima, aprovecharse de que era menor de edad, aprovecharse del estado de intoxicación que tenía la víctima, en función de haberla accedido vaginal y analmente, es que vengo a solicitar se condene al imputado a la pena de 12 años de prisión, con costas...” (01:02:25).

Pues bien, como repasa la sentencia impugnada, es doctrina del máximo tribunal que “...en materia de nulidades procesales prima un criterio de interpretación restrictiva y sólo cabe anular las actuaciones cuando un



vicio afecte un derecho o interés legítimo y cause un perjuicio irreparable, sin admitirlas cuando no existe una finalidad práctica, que es razón ineludible de su procedencia. En efecto, la nulidad por vicios formales carece de existencia autónoma dado el carácter accesorio e instrumental del derecho procesal; exige, como presupuesto esencial, que el acto impugnado tenga trascendencia sobre la garantía de la defensa en juicio o se traduzca en la restricción de algún otro derecho. De otro modo, la sanción de nulidad aparecería respondiendo a un formalismo vacío, en lo que también está interesado el orden público” (CSJN, Fallos: 325:1404).

Desde esta perspectiva, no se advierte en el caso, como señala el juzgador, que el pedido de pena expuesto por el acusador particular haya sido “absolutamente infundado”, de un modo que haya comprometido o perjudicado el ejercicio de la defensa del acusado, lo que conlleva que su declaración de nulidad no ha sido debidamente fundada.

En rigor, la parte se pronunció sobre cuatro extremos –la diferencia de edad, la minoridad de la víctima, el estado de intoxicación en que ella se encontraba y que el acceso carnal fue por dos vías– que, en el contexto de su posición, son fácilmente identificables como pautas agravantes de la pena inmediatamente solicitada.

Corresponde señalar que no lleva razón el juez de grado cuando postula que tales circunstancias fueron relevadas por el acusador particular “en el marco del análisis vinculado a la acreditación del hecho”, ya que el repaso de su alegato demuestra que dicho estadio en su alocución ya había culminado.





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL -
SALA 2

CCC 32810/2020/TO1/CNC2

Bien podría apuntarse, con razón, que la parte no anunció –como puede ser corriente en la práctica judicial– que se referiría a las agravantes del caso; o incluso que no mencionó pautas atenuantes para la sanción escogida.

Sin embargo, lo primero no pasa de ser una cuestión de forma, ya que del contenido de sus expresiones surge con claridad el modo en que las circunstancias relevadas operaron en la elección de la pena –es decir, de modo negativo–. Y, en cuanto a la falta de indicación de atenuantes, lo cierto es que la ley no obliga a las partes acusadoras en el juicio a considerarlas, de modo que su falta de mención bien podría equiparse a los supuestos en que los litigantes expresan no encontrar atenuantes aplicables al caso que se juzga.

Lo determinante es que no se advierte una lesión en el ejercicio de la defensa derivado del modo en que el acusador particular anunció –porque efectivamente lo hizo– las pautas de agravación de la pena finalmente escogida; ni se presenta el supuesto ilustrado en el fallo en el que el defensor es colocado en la situación de “imaginar las razones” que podría tener el tribunal para individualizar la pena.

Tales razones fueron suficientemente expuestas por el recurrente, por lo que habré de proponer al acuerdo hacer lugar al recurso de la parte querellante sobre este aspecto y revocar el punto I de la decisión recurrida.

8. Conforme lo resuelto en los puntos que anteceden, en virtud de las particularidades del caso se propone reenviar la causa al tribunal de origen para que, previa realización de una audiencia entre las partes, fije la pena que corresponde según los parámetros establecidos en los arts. 40 y 41, CP.

9. En conclusión, propongo al acuerdo: **HACER LUGAR** a los recursos de casación interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y por la



parte querellante; **CASAR** los puntos **I** y **II** de la sentencia impugnada; **CONDENAR** a **FEDERICO GASTÓN BENÍTEZ** por ser considerado autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal y **REENVIAR** la causa al tribunal de origen para que, previa realización de una audiencia entre las partes, fije la pena que corresponde según los parámetros establecidos en los arts. 40 y 41, CP (art. 119, párrafo tercero, CP; 456, inc. 1º, 470, 530 y 531, CPPN).

El juez Horacio L. Días dijo:

1. Que comparto sustancialmente la fundamentación del juez Morin, motivo por el cual habré de adherir a su voto, sin perjuicio de algunas observaciones adicionales que considero necesario plasmar.

2. En la sentencia recurrida **se tuvo por cierto** que O., con dieciséis años de edad, concurrió a la fiesta “Warhol” alcoholizada, que allí siguió consumiendo alcohol (vodka con speed), que se le acercó Benítez, de veinticinco años, e *insistentemente*, frente a la negativa de la denunciante, le propuso retirarse juntos en dirección hacia su vehículo, y que sólo por su persistencia ésta accedió.

El tribunal de juicio **también acreditó** que O. se sintió “intimidada” por Benítez, “paralizada” frente al abordaje corporal, “con miedo a una represalia ante una negativa de su parte”; y que durante el contacto sexual “se quedó quieta, sin reacción, por el contexto y lo inesperado de la situación”.

En definitiva, el juez sentenciante **comprobó** que O. se quedó “callada” y “en shock” mientras Benítez la penetraba por vía vaginal y luego anal, que **no consintió el acto sexual** (“es incuestionable que la nombrada experimentó internamente todo lo que nos hizo saber en la





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL -
SALA 2

CCC 32810/2020/TO1/CNC2

audiencia”; “sentado que O. aceptó la invitación por propia voluntad, bajo ningún concepto puede inferirse que ello, a su vez, suponía su consentimiento para tener relaciones sexuales con Benítez”), pero que, en un contexto en el cual no mostró signos de rechazo, y ella misma “inició el contacto sexual” (p. 113 de la sentencia recurrida), la atipicidad de la acción desplegada por Benítez radicaba en que no existió ninguna conducta “que pueda ser calificada objetivamente como violenta o intimidatoria”.

2.1. Los recurrentes acuden a esta instancia denunciando una interpretación errónea de la ley penal, del modo en que se encuentra resumido en los puntos 3 y 4 del voto del juez Morin, apartados a los que me remito para evitar reiteraciones innecesarias.

2.2. Asiste razón a las partes recurrentes respecto de que el tribunal oral interpretó erróneamente la ley penal, labor que tuvo como consecuencia la absolución de Benítez en la instancia.

Resumidamente, el art. 119, CP prevé distintos elementos comisivos para la configuración de una agresión sexual.

Puede configurarse sobre la base de (i) violencia; (ii) amenazas; (iii) abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder; o (iv) mediante el aprovechamiento de que la víctima por cualquier causa no pueda consentir libremente la acción.

De manera que, mientras las tres primeras variantes *exigen* violencia, amenaza, coacción o intimidación del autor, la última, reclamada por las partes acusadoras en sus recursos de casación, demanda únicamente el *aprovechamiento* de una situación que *puede, o no*, ser provocada por el agente (cfr., entre muchos otros, De Luca, J. y López Casariego, J., *Delitos contra la integridad sexual*, Hammurabi, Buenos Aires, 2009, p. 68).



Lleva razón entonces la fiscalía cuando sostiene que “de acuerdo con el modelo del *consentimiento libre* que rige en nuestro sistema jurídico, lo determinante es si hubo o no consentimiento, no si las razones por las cuales no hubo consentimiento respondieron o no a una conducta típica por parte del acusado” (p. 5 del escrito presentado en término de oficina).

De manera que cuando el tribunal oral incluyó entre los enunciados fácticos del caso que O. estaba alcoholizada, intimidada por la diferencia de edad, por la insistencia de Benítez, y por su abordaje corporal; que se quedó en shock cuando el sujeto, casi diez años más grande que ella, le quitaba la ropa y también la penetraba por dos vías distintas; y que, en suma, no consintió el contacto sexual ni dio ninguna muestra de que lo aprobaba, más allá de retirarse con el autor luego de ser sujeta del brazo (tal como correctamente subraya mi colega preopinante) frente a reiteradas negativas —nada más debía comprobar para configurar el abuso sexual.

En otras palabras: acreditado que Benítez se aprovechó de un marco coercitivo que le impedía a O. consentir libremente el contacto sexual, carecía de sentido indagar acerca de si incurrió en “una conducta objetivamente intimidatoria” (cfr. p. 109 de la sentencia recurrida), en tanto, como se dijo, la variante típica reclamada por las acusadoras no exige que el autor provoque todo el contexto coercitivo, sino únicamente que se aproveche de él.

Esto sea dicho sin perjuicio de que, tal como lo señala el juez Morin, es correcto que Benítez abonó a una buena parte de la intimidación cuando luego de varias negativas, sujetó a O. del brazo y la conminó a retirarse del local bailable, todo lo cual desencadenó el estado de shock que luego se





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL -
SALA 2

CCC 32810/2020/TO1/CNC2

vería reforzado por otra serie de factores entre los cuales se incluye el notable grado de alcoholización (sobre el que discurrieron la víctima y sus amigos) y la diferencia de edad.

2.3. Aclarado lo expuesto, debo hacer notar que las insinuaciones que en la sentencia recurrida se esbozan acerca de un *error de tipo* aparecen exentas de fundamentación y carecen de sentido desde el momento en el cual se tuvo por atípica la conducta desde un ángulo objetivo: no puede existir error de tipo allí donde no se configura un ilícito en su faz objetiva.

Pero, fundamentalmente, y tal como lo señala el juez Morin, la única interpretación razonable del caso muestra que Benítez tomó provecho *consciente* de que O. no estaba en condiciones de consentir libremente el contacto sexual.

Y es que, como se destaca en el voto que me antecede, Benítez decidió penetrar vaginalmente a una niña de dieciséis años *paralizada y en shock*, prováncole sangrado, y de forma inconsulta, sin esperar aprobación expresa, pasó a penetrarla por vía anal, conducta que evidencia un cambio decisivo en el trato sexual y que, en las condiciones descriptas, requería alguna forma de manifestación de la voluntad por parte de la otra persona.

3. Como vengo diciendo desde “**Balerdi**” [reg. n° 661/2018 de esta cámara] hasta el más reciente “**Lotocki**” [reg. n° 494/2025 de esta cámara], la jurisdicción de casación positiva que conceden a esta cámara los arts. 456, inc. 1°, y 470, CPPN, permite declarar la errónea aplicación de la ley sustantiva, si ésta se hubiese constatado, y en consecuencia casar la sentencia y resolver el caso con arreglo a la ley y a la doctrina cuya aplicación corresponda.



Aquel supuesto se configura cuando, como en el caso, el tribunal oral arriba a una serie de enunciados fácticos que sólo por una interpretación errónea de la ley penal conducen a una solución injusta.

4. Con estas observaciones, reitero mi adhesión al voto del juez Morin y emito el propio en idéntico sentido.

El juez Eugenio C. Sarabayrouse dijo:

Conforme surgió de la deliberación y en razón de los votos coincidentes de los jueces Daniel Morin y Horacio Días, no emito mi voto por aplicación de lo que establece el art. 23, último párrafo, CPPN (texto según ley 27.384).

En virtud del acuerdo que antecede, **la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal RESUELVE:**

HACER LUGAR a los recursos de casación interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y por la parte querellante; **CASAR** los puntos **I** y **II** de la sentencia impugnada; **CONDENAR** a **FEDERICO GASTÓN BENÍTEZ** por ser considerado autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal y **REENVIAR** la causa al tribunal de origen para que, previa realización de una audiencia entre las partes, fije la pena que corresponde según los parámetros establecidos en los arts. 40 y 41, CP (art. 119, párrafo tercero, CP; 456, inc. 1º, 470, 530 y 531, CPPN).

Se deja constancia de que el juez Eugenio C. Sarabayrouse participó de la deliberación y emitió su voto, pero no firma la presente por hallarse en uso de licencia (art. 399, CPPN).

Regístrese, comuníquese mediante medios electrónicos al tribunal de la instancia –que deberá notificar personalmente al imputado–, notifíquese





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL -
SALA 2

CCC 32810/2020/TO1/CNC2

(Acordada 15/13, CSJN; Lex 100) y remítase el expediente oportunamente.
Sirva la presente de atenta nota de envío.

DANIEL MORIN

HORACIO L. DÍAS

PAULA GORS
SECRETARIA DE CÁMARA

Fecha de firma: 26/06/2025

Firmado por: HORACIO LEONARDO DÍAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: DANIEL EMILIO MORIN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: PAULA NORMA GORS, SECRETARIA DE CAMARA



#37094023#461612600#20250626131531035